Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 17/2017JBAV-JBAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2017

V/v : Ý kiến về bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Kính gửi:

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Bộ Y tế
- Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ của Chính phủ và các Cơ quan ban ngành đối với hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (dưới đây gọi là "JBAV") và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM (dưới đây gọi là "JBAH")

Liên quan đến bản dự thảo nghị định quy định về việc người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, JBAV và JBAH có nguyện vọng như sau:

Phía JBAV đã trình bản ý kiến xác nhận (số 10/2017JBAV, ngày 26/04/2017) về việc "tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động nước ngoài là tự nguyện" được quy định tại bản dự thảo nghị định này và tại luật Bảo hiểm xã hội (số 58/2014/QH13). Thêm vào đó, tại văn bản trình bày nguyện vọng của JBAV và JBAH (số 16/2017JBAV-JBAH, ngày 23/05/2017) cũng đưa ra mong muốn Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan sẽ thẩm tra nội dung nêu trên và tính hợp pháp của bản dự thảo nghị định này.

Ngoài những vấn đề trên, nội dung trong bản dự thảo này còn có một số vấn đề như sau:

Tại khoản 1, điều 2 bản dự thảo này có quy định "trong số những người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động, giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp, giấy chứng nhận nghề nghiệp và làm việc tại Việt Nam thì người đang ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn, người ký hợp đồng lao động theo thời vụ trên 1 tháng hoặc theo một công việc nhất định" là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tuy nhiên, lại không ghi rõ người lao động nước ngoài được công ty/tổ chức nước ngoài tuyển và biệt phái hoặc phái cử sang Việt Nam làm việc có phải là đối tượng hay không. Nội dung ghi tại điều 12 luật Bảo hiểm y tế (số 46/2014/QH13) cũng có vấn đề tương tự, gây ra tình trạng các cơ quan hành chính hoặc cán bộ hành chính đưa ra những phán đoán khác nhau

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

về việc biệt phái viên/nhân viên phái cử từ công ty/tổ chức nước ngoài có phải là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hay không.

Về bản chất, mục đích của chế độ bảo hiểm an sinh xã hội là để tránh tình trạng không tham gia bảo hiểm của người lao động và bảo vệ người lao động. Mặt khác, do nhân viên phái cử/biệt phái viên từ công ty/tổ chức nước ngoài đã tham gia bảo hiểm tại nước của họ nên được đảm bảo và không cần phải tham gia bảo hiểm tại quốc gia được phái cử đến. Nếu cả ở quốc gia phái cử cũng có nghĩa vụ tham gia thì họ sẽ phải trả 2 lần tiền bảo hiểm, điều này tạo gánh nặng cho người lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng phải chịu phí bảo hiểm không cần thiết. Tỉ lệ chi trả tiền bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động ở Việt Nam là 22%, cao hơn so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Tổng chi phí lao động dựa trên tiền lương tối thiểu (phí nhân công + bảo hiểm xã hội) tương đương với tiêu chuẩn của Thái Lan. Chúng tôi lo lắng rằng, đây sẽ là trở ngại lớn khi phái cử chuyên gia nước ngoài sang làm việc và đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp của Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi mong muốn bản dự thảo nghị định này sẽ loại trừ nhân viên phái cử/biệt phái viên ra khỏi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, ngay cả "biệt phái viên/nhân viên phái cử từ công ty/tổ chức nước ngoài" cũng có nhiều trường hợp không ký hợp đồng lao động với công ty/tổ chức ở Việt Nam (nơi tiếp nhận phái cử/biệt phái viên) do những vấn đề về thuế. Do đó, rất mong Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ ghi thêm dòng "Nhân viên phái cử/biệt phái viên từ công ty/tổ chức nước ngoài không phải là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bất kể có ký hợp đồng lao động hay không" vào bản dự thảo nghị định này.

Thêm vào đó, cũng mong muốn Bộ sẽ ban hành công văn, nghị định với nội dung tương tự như trên đối với bảo hiểm y tế.

Cuối cùng, JBAV sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành cầu nối cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Với kinh nghiệm trong việc xây dựng nền kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản tự hào có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam - quốc gia có mối quan hệ sâu sắc và toàn diện với Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như chính trị - văn hóa - kinh tế.

JBAV sẽ luôn là đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tập trung ý kiến của các doanh nghiệp thành viên và đưa ra phương án để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Do đó, rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ Chính phủ và các Cơ quan ban ngành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

Nơi nhận:

- Như trên;

-Lưu văn phòng JBAV-JBAH

- Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;

- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA
(Ký tên thay cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp.HCM)

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO